

## PIÈCE N°10

· Procès-verbal de séance de l'APDP (19/06/2024)

### COMPOSITION ET PRESIDENCE

La plénière de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel statuant en session de contentieux sous la présidence de Monsieur Claude Dieu Donné MONTCHO et composée de :

- Mme Viviane OROU TAMA ;
- M. Claude Dieu Donné MONTCHO ;
- M. Judicaël TANDJIEKPON ;
- M. Codjo Louis DOSSOU ;
- M. Charles TOKO ;
- M. Friggens Jeffrey ADJAVON.

Réunie à la salle des délibérations au siège de l'institution le 19 juin 2024 à 18 heures 15 minutes,

### PROCEDURE

a appelé la procédure suivie contre Monsieur Félix BALLEY,

### PARTIES

- Monsieur Félix BALLEY, Notaire, assisté de son conseil ;
- Maître Paul AVLESSI, Avocat au Barreau du Bénin ;
- Monsieur Gilles Sixte FELIHO, plaignant (absent à l'audience).

### EN PRESENCE DE :

Bureau de l'Autorité

- Monsieur Luciano HOUNKPONOU, Président ;
- Monsieur Amouda ABOU SEYDOU, Rapporteur ;

Secrétaires

- Monsieur Awali BOUBAKAR ;
- Madame Valentine AHOUANGAN ;

Lesquels ne prennent pas part aux délibérations.

Procès-verbal de l'audience du 19 juin 2024

Page 1 sur 3

de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) le 03 octobre 2023, Monsieur Gilles Sixte FELIHO a saisi l'Autorité d'une plainte contre Maître Félix A. BALLEY. Il lui reproche d'avoir collecté, traité ses données personnelles sans avoir préalablement respecté les conditions générales de licéité, de transparence, et d'information de traitements de données personnelles conformément aux dispositions des articles 517, 383, 384, 416 et 437 du code du numérique.

Ayant accusé réception de cette plainte par lettre n°2023-1793/APDP/RAPP/DST/SCC/MT du 14 décembre 2023, l'Autorité a, à la même date adressé, au notaire par lettre n°2023-1793/APDP/RAPP/DST/SCC/MT une "Interpellation et mise en demeure" libellée, entre autres comme suit :

« Nous vous invitons à transmettre à l'APDP **8 jours au plus tard dès réception de la présente**, les autorisations et consentement en vertu desquels vous auriez procédé à ces traitements.

(...)

Cette interpellation est faite en vertu des articles 452, alinéa 2, 487 et 488 du code du numérique ».

Dans sa réponse datée du 27 décembre 2023, dans laquelle il affirme avoir reçu la correspondance de l'APDP le 18 décembre 2023, le notaire rejette le bien-fondé des incriminations portées contre lui en excipant des devoirs que la loi met à sa charge en raison de son office.

C'est en raison des faits ci-dessus relatés que l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) a engagé la présente procédure en vue de l'application, le cas échéant, de la loi.

#### IL EST EXPOSE / DECIDE

Après les présentations, le Président de séance a demandé au Rapporteur de l'APDP, de présenter les faits, objet de la présente procédure.

TAB

Procès-verbal de l'audience du 19 juin 2024

Page 2 sur 3

W

sa fonction notariale et bénéficie des avantages sociaux de son client. Il a également invité la Plénière à remarquer que son client a répondu à l'interpellation de l'APDP dans le délai légal de la mise en demeure. Pour finir, Maître AVLESSI a invité la Plénière à débouter Monsieur Gilles Sixte FELIHO et s'est excusé au nom de son client quant à l'ignorance de l'obligation légale de mise en conformité.

Le Président de séance après consultation des Conseillers, **a mis le dossier en délibéré pour le 24 juillet 2024 à 16 heures 30 minutes pour comparution ou audition de Monsieur Gilles Sixte FELIHO.**

Maître Félix BALLEY et son conseil se sont retirés et le présent procès-verbal a été établi.

La séance a été levée à 19 heures 03 minutes.

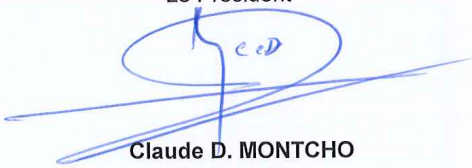
Fait à Cotonou le 19 juin 2024

Le secrétaire de séance

Le Président



Awali BOUBAKAR



Claude D. MONTCHO

PJ : Copie rapport d'instruction.